

INFORME Nº 12/2026/GR09CO/GR09/SFI

PROCESSO Nº 53504.007027/2025-85

INTERESSADO: PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 3

1. ASSUNTO

1.1. Análise do Relatório de Fiscalização nº 203/2025/GR01FI3/GR01/SFI e demais documentos do PFIS nº 53504.007027/2025-85. Indícios de infrações técnicas. Proposta de instauração de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pados).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. [Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997](#), Lei Geral de Telecomunicações;
- 2.2. [Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999](#), que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;
- 2.3. [Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012](#), que aprova o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativa;
- 2.4. [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), que aprova o Regimento Interno da Anatel;
- 2.5. [Resolução nº 671, de 03 de novembro de 2016](#), que aprova o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências;
- 2.6. [Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023](#), que institui a Consolidação das normas ministeriais de radiodifusão
- 2.7. [Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022](#), que aprova os Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal e Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado - para Autocine;
- 2.8. [Portaria nº 2106, de 15 de novembro de 2021](#), que aprova a Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória;

3. ANÁLISE**I. Objeto**

3.1. Trata-se da análise do Relatório de Fiscalização nº 203/2025/GR01FI3/GR01/SFI e demais documentos do PFIS nº 53504.007027/2025-85, para verificar a existência de indícios de irregularidades técnicas, no funcionamento de emissora do Serviço de Radiodifusão Comunitária, instalada no Município de Brotas/SP, de responsabilidade da ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS, inscrita no CNPJ com o nº 03.427.256/0001-78.

II. Fatos

3.2. A fiscalização foi originada, por meio da Ação de Inspeção #247736 (ACAO_2025_02706_GR01), para apurar denúncia, registrada no Sistema Anatel Consumidor nº 202507145057892, de que a denunciada estaria funcionando em frequência distinta de sua outorga e divulgando comerciais e, também, para verificar se a denunciada estaria operando com os parâmetros técnicos autorizados na licença de funcionamento da estação.

3.3. Visando à investigação das irregularidades técnicas e não-técnicas denunciadas, a fiscalização emitiu o Ofício nº 374/2025/GR01FI3/GR01/SFI-ANATEL, para que a entidade se manifestasse quanto ao teor da denúncia. A entidade recebeu o ofício em 30/07/2025, conforme o aviso de recebimento (AR) correspondente. Em 05/08/2025 (Solicitação - Protocolo nº 202508054324606), a entidade procurou interpor sua manifestação, mas seu pedido foi indeferido em 07/08/2025, junto com a informação de que deveria acostar suas alegações diretamente nos autos do Processo de Fiscalização. Então, a entidade juntou ao processo, imagens de seu transmissor, demonstrando a potência e a frequência de operação.

3.4. Assim, com base nos parâmetros técnicos e dados da entidade obtidos no SRD e na Receita Federal do Brasil (RFB), em 15/10/2025, os Agentes de fiscalização se dirigiram ao Município de Brotas/SP, ao endereço autorizado para a emissora e verificaram que a estação transmissora da associação estava em pleno funcionamento no local, operando na frequência de 105,9 MHz (Figura 1). No entanto, no local não havia ninguém. Os fiscais fizeram a gravação de parte da programação irradiada.

3.5. Depois de pesquisar a presença da entidade na *internet* e em redes sociais, foi possível deixar mensagem no aplicativo da emissora, cientificando-os da atividade a ser realizada no dia seguinte. Então, em 16/10/2025, a fiscalização voltou ao local e, sendo recebidos pelo Diretor da Associação, que franqueou o acesso às instalações e equipamentos, realizou a inspeção técnica na estação transmissora. Os fiscais aferiram tanto a potência, quanto a frequência de operação da estação, que foram consideradas regulares (Figura 2 e Foto 1). Verificou-se que o transmissor era homologado e adequado à operação da Rádio, contudo, esse equipamento não estava aterrado (Fotos 2 e 4). Ficou registrado que o representante da entidade providenciou o aterramento durante a vistoria.

3.6. No que se refere ao sistema irradiante da entidade, constatou-se que a antena estava instalada a uma altura de 27 (vinte sete metros), acima da autorizada, de 17 metros. O sistema irradiante também estava instalado em coordenadas geográficas diversas, ultrapassando os limites de tolerância.

3.7. Durante a vistoria, para averiguar a irregularidade não-técnica denunciada, a fiscalização solicitou a gravação da programação irradiada, referente ao dia anterior 15/10/2025. Tendo em vista que a entidade não forneceu a mídia, a eventual

irregularidade será tratada no processo 53504.010476/2025-19.

III. Conclusões da Fiscalização

3.8. Diante das circunstâncias e fatos apurados, conclui-se que há indícios de que a entidade estava funcionando com frequência diversa da autorizada; que o gabinete do transmissor principal não estava aterrado; e que a atenuação do nível de harmônico e espúrio em relação ao da fundamental estava em desacordo com os limites previstos na regulamentação.

3.9. Sendo assim, deve ser instaurado Processo para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), para apuração das condutas abaixo relacionadas:

CONDUTA	INFRAÇÃO
Altura de instalação do sistema irradiante diversa do autorizado e fora da tolerância permitida.	Artigo 325, inciso XIV, da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023 , que institui a Consolidação das normas ministeriais de radiodifusão; c/c o artigo 58, inciso II, do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências anexo à Resolução nº 671, de 03 de novembro de 2016 ; c/c o item 8.27.2 do Anexo do Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022 , que aprova os Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal e Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado - para Autocine;
Coordenadas geográficas do sistema irradiante da estação divergentes do autorizado e fora da tolerância permitida.	Artigo 325, inciso VII, da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023 , que institui a Consolidação das normas ministeriais de radiodifusão; c/c o artigo 58, inciso II, do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências anexo à Resolução nº 671, de 03 de novembro de 2016 ; c/c o item 8.27.4 do Anexo do Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022 , que aprova os Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal e Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado - para Autocine;
Inexistência de aterramento do gabinete do transmissor principal.	Artigo 343, inciso II, da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023 , que institui a Consolidação das normas ministeriais de radiodifusão; c/c o artigo 58, inciso II, do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências anexo à Resolução nº 671, de 03 de novembro de 2016

4. CONCLUSÃO

- 4.1. Diante do exposto, propõe-se:
- I - Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS, inscrita no CNPJ com o nº 03.427.256/0001-78, para averiguação das condutas relacionadas na Tabela do Item 3.9 do presente Informe.
 - II - Intimar a interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer Defesa Administrativa, com fulcro no artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29/04/2013.



Documento assinado eletronicamente por **Elano Barbosa Ribeiro, Coordenador Regional de Processo**, em 21/01/2026, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Danielle D’emery Oliveira Gomes, Especialista em Regulação**, em 21/01/2026, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15051689** e o código CRC **0CC07C64**.